

■ 공항시설법 시행령 [별표 1] <신설 2024. 8. 13.>

퇴치등으로 인한 손실보상의 기준(제50조의2제2항 관련)

1. 물건의 멸실·훼손으로 인한 손실에 대해서는 다음 각 목의 기준에 따라 보상한다.
 - 가. 손실을 입은 물건을 수리할 수 있는 경우: 수리비에 상당하는 금액
 - 나. 손실을 입은 물건을 수리할 수 없는 경우: 손실을 입은 당시의 해당 물건의 교환가액
 - 다. 영업자가 손실을 입은 물건의 수리나 교환으로 인하여 영업을 계속할 수 없는 경우: 영업을 계속할 수 없는 기간 중 영업상 이익에 상당하는 금액
2. 물건의 멸실·훼손으로 인한 손실 외의 재산상 손실에 대해서는 퇴치등과 상당한 인과관계가 있는 범위에서 보상한다.
3. 생명·신체상의 손실에 대해서는 다음 각 목의 기준에 따라 보상한다.
 - 가. 사망자의 보상금액 기준
「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제12조제1항에 따라 보건복지부장관이 결정하여 고시하는 금액을 보상한다.
 - 나. 부상등급의 기준
「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제2조 및 별표 1에 따른 부상범위 및 등급을 준용하되, 같은 영 별표 1에 따른 부상등급 중 제1급부터 제8급까지의 등급에 해당하지 않는 신체상의 손실을 입은 경우에는 부상등급 외의 부상으로 본다.
 - 다. 부상등급별 보상금액 기준
「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 및 별표 2에 따른 의사상자의 부상등급별 보상금을 준용하되, 나목에 따른 부상등급 외의 부상에 대한 보상금액의 기준은 라목과 같다.
 - 라. 부상등급 외의 부상에 대한 보상금액 기준
 - 1) 부상등급 외의 부상에 대한 보상금액은 가목에 따른 보상금의 100분의 5를 최고 한도로 하여 그 범위에서 진료비, 치료비, 수술비, 약제비, 입원비 등 실제로 지출된 의료비를 지급한다.
 - 2) 1)에도 불구하고 손실보상기관이 최고 한도를 초과하여 보상이 필요하다고 인정하는 경우 1)에 따른 최고 한도를 초과하여 실제로 지출된 의료비를 지급할 수 있다.